

1502712-59.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Importante notar que a aplicação do referido redutor de pena não altera a natureza do tráfico, que é crime equiparado a hediondo, não havendo separação - nem na Constituição da República e nem na Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 3756-3707, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502712-59.2021.8.26.0548 controle:2021/000926

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2233571/2021 - 09º D.P. CAMPINAS, 19885291 - 09º D.P. CAMPINAS, 2233571 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 2233571/2021 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Campinas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUAN RODRIGUES MATEUS

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

KAUAN RODRIGUES MATEUS, RG nº 52.654.231/SP, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pela prática dos fatos descritos na denúncia de fls. 01/02. Aos 27.08.21 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls.

48). Inicialmente o acusado foi notificado da acusação, apresentando defesa preliminar (fls. 86 e 101). A denúncia foi recebida aos 11.11.21, sendo o acusado citado aos 17.11.21 (fls. 103 e 138). Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas, bem como foi o acusado interrogado. Encerrada a instrução e realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa arguiu preliminar de nulidade por ausência de materialidade e, no mérito, formulou pleitos alternativos de absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o delito de porte para uso próprio, aplicação do tráfico privilegiado e substituição da pena. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A preliminar arguida pela defesa não passa de mera filigrana jurídica, sem qualquer repercussão nos autos. O laudo de constatação encontra-se revestido das formalidades legais, possui fé pública e goza de presunção de legitimidade, inexistindo qualquer dúvida em relação ao resultado do exame. No mérito, procede a pretensão punitiva. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo de constatação, oralidade e exame que apresentou resultado positivo para cocaína e Tetrahydrocannabinol (fls. 04/13, 15/17 e 88/90). A autoria também cristalizou-se. Com efeito, após permanecer em sugestivo silêncio na delegacia, em seu interrogatório judicial o réu confessou parcialmente os fatos, apresentando uma versão confusa, segundo a qual iria ganhar cem reais para vender as substâncias que estavam escondidas no matagal, mas que teria sido abordado antes que pudesse efetuar qualquer venda. A maconha que trazia consigo era para seu próprio consumo e o dinheiro apreendido fruto da venda de droga. Trabalha como ajudante de pedreiro e vendedor de queijos. Os investigadores de polícia hoje ouvidos relataram tê-lo abordado em local de venda, após denúncia e campana durante a qual puderam observa-lo vendendo a um usuário droga que foi buscar num matagal. Com o réu havia uma porção de maconha e no matagal aonde ele havia se dirigido foram encontradas várias porções de cocaína, crack e maconha, além de dinheiro. E não há porque negar crédito às palavras dos investigadores de polícia, que nenhum motivo teriam para incriminar indevidamente o acusado, tanto que nada de concreto foi demonstrado pela defesa que pudesse infirmar o teor de suas declarações. De mais a mais, os policiais são compromissados como qualquer outra testemunha, sem falar que depuseram de acordo com as evidências, não havendo porque duvidar de seus relatos. Realmente: "No que tange ao valor probatório do testemunho de policiais, há que se considerar que, por se tratar de agente público, goza também da presunção de legitimidade, atributo dos atos praticados pela Administração Pública. Não pode, pois, ser considerado inidôneo ou suspeito para prestar depoimento, por conta de mera condição funcional. Os autos não apontam motivos no sentido de que os policiais não agiram escorreitamente, ou de que tinham algum interesse em incriminar falsamente o Apelante" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1501997-51.2020.8.26.0548 - 12ª Câmara - Campinas - m.v. - j. 16.04.21 - Rel. Des. Paulo Rossi). Nesse contexto, lícito é atribuir ao réu a posse de todo o entorpecente que foi apreendido, até porque trata-se de fato incontroverso. A traficância restou plenamente configurada, na medida em que o acusado foi surpreendido em local de tráfico intenso, em situação típica de mercancia, trazendo consigo e mantendo em depósito droga cuja quantidade, diversidade e forma de embalagem dúvida alguma deixam quanto ao propósito de mercancia, mesmo que não tivesse sido flagrado logo após ter vendido droga a um usuário. Note-se que a prisão não ocorreu por acaso, mas sim porque, após receberem a denúncia de tráfico naquele local, os policiais permaneceram de campana e viram o réu em plena atividade, inclusive onde ele guardava a droga, o que lhes possibilitou aborda-lo e efetuar a apreensão das substâncias que eram mantidas escondidas, exatamente como fazem os chamados "traficantes de rua", que costumam deixar a maior parte do entorpecente armazenada em local próximo de onde atuam, indo busca-lo aos poucos, na medida em que vão efetuando as vendas. A existência de dinheiro de origem não demonstrada é outra circunstância indicativa da comercialização, inclusive de que o réu já havia vendido droga, até porque não há prova alguma de que exercesse alguma ocupação lícita, o que vem reforçar a conclusão de que o acusado traficava como meio de subsistência. A eventual condição de usuário do acusado não tem o condão de afastar

a traficância, mesmo porque não é incomum que usuários de droga pratiquem a mercancia para sustentar o próprio vício. Logo, de rigor é a condenação. Passo, pois, à individualização da pena do acusado. A) Pena-base: observadas as circunstâncias dos artigos 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: menoridade relativa. Porém, não há como atenuar a pena-base, eis que fixada no seu mínimo legal (cf. Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça). O mesmo se diga em relação a confissão, aliás feita apenas pela metade. C) Causas de aumento e diminuição de pena: em se tratando de réu tecnicamente primário, menor de 21 anos, de bons antecedentes, não havendo notícia de que se dedique a atividades ilícitas ou integre alguma organização criminosa, impõe-se a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Assim sendo, presentes os requisitos legais, e considerando a quantidade de droga apreendida, reduzo a pena em 2/3, resultando na reprimenda de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. A pretendida substituição da pena mostra-se inviável pois, conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: "Outrossim, cumpre registrar que, ainda que haja entendimento jurisprudencial em sentido contrário e mesmo que nos autos do Habeas Corpus nº 97.256, a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos" tenha sido incidentalmente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sendo promulgada a Resolução nº 05/2012 pelo Senado Federal, mantenho o entendimento no sentido da impossibilidade da referida conversão. Com efeito, inviável a fixação de penas restritivas aos condenados pelo crime de tráfico de drogas, em qualquer de suas modalidades, havendo ou não aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Importante notar que a aplicação do referido redutor de pena não altera a natureza do tráfico, que é crime equiparado a hediondo, não havendo separação - nem na Constituição da República e nem na Lei nº 8.072/90 - dos crimes tipificados na Lei nº 11.343/06" (TJ/SP - Apel. Crim. nº 1502363-27.2019.8.26.0548 - 4ª Câmara - Campinas - v.u. - j. 07.07.20 - Rel. Des. Edison Brandão). O próprio artigo 44, inciso III, do CP, quando dispõe sobre a pena restritiva de direitos, estabelece que a medida deverá ser aplicada desde que "... os motivos e as circunstâncias indicarem que esta substituição seja suficiente...". No caso, em se tratando de crime hediondo, evidentemente que a substituição não se mostra adequada para a prevenção e repressão do delito. D) Apelar em liberdade: o réu tem direito a tanto em face do regime de pena que lhe será imposto. E) Regime de cumprimento de pena: aberto, excepcionalmente, eis que suficiente para a prevenção e repressão do delito, dadas as singularíssimas circunstâncias do caso, em que o réu é menor de 21 anos, primário e a quantidade de droga apreendida não é expressiva. Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 926/21 e CONDENO O RÉU KAUAN RODRIGUES MATEUS, RG nº 52.654.231/SP, a cumprir 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, e a pagar 166 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Transitada em julgado, tornem conclusos para designação de audiência de advertência. Custas pelo acusado no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. No mais, DECRETO a perda do numerário apreendido nos autos, produto do tráfico, bem como AUTORIZO a liberação do celular apreendido ao seu respectivo proprietário, se identificado e comprovado, providenciando-se, caso contrário fica AUTORIZADA a destruição/doação, oficiando-se. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 27 de janeiro de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA